

Geschäftsordnung
für die Geschäftsführer und Prokuristen
(die Geschäftsführung)
der Paul Schwarz GmbH & Co. KG

Präambel

- (1) Die Gesellschafter der Paul Schwarz GmbH & Co. KG erlassen als weisungsberechtigtes Organ die nachstehende Geschäftsordnung.
- (2) Adressat der Geschäftsordnung ist die unternehmensrechtliche Geschäftsführung (Eintragung im Handelsregister bzw. im Firmenbuch) der Paul Schwarz GmbH & Co. KG
- (3) Die Geschäftsführung übt ihre Funktion gemäß dieser Geschäftsordnung aus. Kernelement der Geschäftsordnung ist die in § 1 formulierte Erwartungshaltung sowie der in § 3 erwähnte Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte.
Dieser Katalog kann von den Gesellschaftern jederzeit an die sich ändernden Umstände angepasst werden.
- (4) Die Gesellschafter der Paul Schwarz GmbH & Co. KG beraten, überwachen und unterstützen die Geschäftsführung in allen Angelegenheiten.
- (5) Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag sowie den Beschlüssen der Gesellschafter und dieser von der Generalversammlung beschlossenen Geschäftsordnung zu führen.

§ 1
Erwartungshaltung

Die Gesellschafter verlangen von der Geschäftsführung

- (1) unternehmerisches Denken verbunden mit der stetigen Steigerung des Unternehmenswertes
- (2) die Ausarbeitung und Umsetzung der unternehmensbezogenen Strategie
- (3) Eigenverantwortung und Vorbildwirkung
- (4) Führungskompetenz und Vorleben der Unternehmenskultur
- (5) dass sie aktiven Kontakt zur Basis hält (Baustellenbesuche

etc.)

- (6) eine umgehende schriftliche Berichterstattung über Vorgänge, die außergewöhnlich sind oder einen erheblichen Einfluss auf den Geschäftsgang haben

Insbesondere sind das Vorgänge, welche auch die finanzielle Situation der Gesellschaft erheblich beeinträchtigen können (drohende Prozesse oder die Gefahr einer Unterbilanz oder Überschuldung).

- (7) Die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschriebene Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen. Die Veränderungen sind den Geschäftsführern durch die Gesellschafter schriftlich mitzuteilen und nachzuweisen. Nach Aufnahme der geänderten Gesellschafterliste im Handelsregister haben die Geschäftsführer allen Gesellschaftern unverzüglich eine Abschrift der aktuellen Gesellschafterliste zu übersenden.

§ 2

Informationssystem

- (1) Die Gesellschafter legen ein Informationssystem fest. Die Verantwortlichen sind verpflichtet, den Geschäftsverlauf der Paul Schwarz GmbH & Co. KG zu verfolgen und die Einhaltung von Vorgaben zu überwachen. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, entsprechend diesem Informationssystem zu berichten.
- (2) Die Gesellschafter können jederzeit von der Geschäftsführung zusätzliche Berichte anfordern.



§ 3

Zustimmungspflichtige Geschäfte

(1) Folgende Geschäfte dürfen nur mit Zustimmung der Gesellschafter durchgeführt werden, unabhängig davon, welche Konzerngesellschaft (inklusive Beteiligungen und Argen) sie betreffen.

1. der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen sowie der Erwerb, die Veräußerung und die Stilllegung von Unternehmen und Betrieben
2. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Liegenschaften des Anlagevermögens
3. die Festlegung des Jahresbudgets
 - a) Umsatz-, Aufwand- und Ergebnisplan
 - b) Personalplan
 - c) Investitionsplan
 - d) Finanzplan unter Berücksichtigung der Entwicklung des Working Capital und der Investitionen sowie der Bedienung des Eigenkapitals sowie aller Garantien (Anzahlungsgarantien, Bietergarantien, Erfüllungsgarantien, Gewährleistungsgarantien)
4. Investitionen außerhalb des Investitionsplanes und Investitionen innerhalb des genehmigten Investitionsplanes sofern gemäß Investitionsplan ein gesonderter Freigabeantrag erforderlich ist
5. die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten sowie Leasingverpflichtungen (Operativ- und Finanzleasing); nicht zustimmungspflichtig ist die Ausnützung bereits genehmigter Kreditrahmen

die Bestellung von Bankgarantien und Bankbürgschaften außerhalb der genehmigten Rahmen

die Übernahme von Bürgschaften und Haftungen sowie das Einräumen von Sicherheiten
6. die Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gehören (zB übliche Zahlungsziele)
7. die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik, insbesondere die Festlegung und wesentliche Änderung der Unternehmensstrategie
8. die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen außerhalb des genehmigten Bonussystems und Pensionszusagen an leitende Angestellte und Mitarbeiter

9. der Abschluss von Verträgen mit Personen, die bei einer Konzerngesellschaft die Funktion eines Geschäftsführers oder leitenden Angestellten ausüben und die nicht das Anstellungsverhältnis betreffen sowie mit nahen Angehörigen solcher Personen
10. die Aufnahme und Aufgabe von Niederlassungen, Geschäftszweigen und Produktionsarten
11. die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Prokuristen sowie der Abschluss und die Auflösung der Anstellungsverträge mit diesen Personen
12. der Abschluss von nicht projektbezogenen Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als drei Jahren ab einem Jahreswert von EUR 50.000,-- und einer Gesamtverpflichtung ab EUR 100.000,--.

Dazu gehören zB Bestandverträge, Dienstleistungsverträge, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Zins- und Währungsswaps

13. der Abschluss von Anstellungsverträgen, bei denen die Kündigungsfrist über der Kündigungsfrist des Tarifvertrages ist oder die bestimmte Vertragsdauer sechs Monate übersteigt.
- (2) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, erforderliche Zustimmungen rechtzeitig unter Vorlage aussagefähiger Urkunden zu beantragen. Die Anträge sind den Gesellschaftern vorzulegen.

Die Zustimmung ist schriftlich (z. B. per E-Mail) zu erteilen.

§ 4

Genehmigung der übergeordneten Instanz

Die Genehmigung von Anträgen der Geschäftsführung/Prokuristen erfolgt durch die Gesellschafter. Zustimmungen übergeordneter Instanzen sind vom Management der Gesellschafter einzuholen. Wichtige Beschlüsse sind schriftlich zu dokumentieren.

§ 5

Freigabe- und Unterschriftenregelung

Die für die Paul Schwarz GmbH & Co. KG geltende Freigaberegung ist einzuhalten.

§ 6

Änderung der Geschäftsordnung

Die Gesellschafter sind berechtigt, diese Geschäftsordnung jederzeit zu ändern. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass sich die Gesellschafter bei Großprojekten bzw. bei Projekten mit besonderer Risikobeurteilung vorbehalten, sich jederzeit aktiv zu informieren.

Diese Geschäftsordnung tritt am in Kraft und ersetzt alle bisherigen Organisations- und Geschäftsreglemente.